



L'Amministratore Delegato

DISPOSIZIONE DI GRUPPO n. 301/AD

del 14 gennaio 2022

**Linee Guida per la gestione dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione e con Enti privati
rilevanti**

DISCLAIMER

I principi e le regole di comportamento definiti nel presente documento costituiscono presidi di controllo anche ai fini anticorruzione e di prevenzione dei rischi-reato ex D. Lgs. 231/2001 dando attuazione a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 (Modello 231), dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, dall'Anti Bribery & Corruption management system¹, dal Framework di Data Protection e dal Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane.

Si raccomanda ai Responsabili delle strutture coinvolte il costante monitoraggio della presente Disposizione Organizzativa di Gruppo al fine di garantirne la corretta applicazione ed il costante adeguamento ai fini della sua efficacia.

Chiunque venisse a conoscenza di eventuali violazioni o tentata elusione della presente Disposizione Organizzativa di Gruppo è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e/o il Comitato Etico di Società, secondo le modalità previste dalla Procedura per la Gestione delle Segnalazioni e dai rispettivi Modelli 231 societari.

PRESIDI DI CONTROLLO

- ☒ D.lgs. 231/2001
- ☒ ABC

¹ Ove adottato dalla Società.



INDICE

SUMMARY	4
PRINCIPI GENERALI	5
RUOLI E RESPONSABILITA'	6
STANDARD DI COMPORTAMENTO GENERALI	8
RAPPORTI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI	9
RAPPORTI ORDINARI E CONTINUATIVI	10
RIUNIONI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI	10
PROCEDIMENTI SANZIONATORI, VERIFICHE, ISPEZIONI E CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A.	11
RAPPORTI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI CON IL SUPPORTO DI SOGGETTI TERZI	11
PAGAMENTI NEI CONFRONTI DELLA P.A. O DI UN ENTE PRIVATO RILEVANTE.....	12
TRACCIABILITÀ E REPORTING	13
DEFINIZIONI	14
RIFERIMENTI NORMATIVI	15

OGGETTO

Le presenti linee guida si pongono l'obiettivo di definire principi generali, ruoli, responsabilità, regole e standard di comportamento e presidi di controllo per la conduzione dei rapporti con la P.A. e con gli Enti privati rilevanti, in Italia e all'estero, al fine di garantire una conduzione dei rapporti improntata ai principi di correttezza, professionalità, leale e piena cooperazione, etica, integrità, trasparenza e legalità, nonché alla prevenzione di comportamenti illeciti e alla tutela della reputazione di FS SpA e del Gruppo FS Italiane.

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane SpA
- Società del Gruppo FS Italiane ².

Le presenti linee guida si rivolgono al management e a tutto il personale del Gruppo FS Italiane che intrattiene Rapporti con la P.A. ed Enti privati rilevanti.

MODALITA' DI RECEPIMENTO

Le **Società del Gruppo** recepiscono nel proprio sistema normativo interno i contenuti della presente Disposizione di Gruppo provvedendo a declinarli nella rispettiva realtà aziendale e adottando proprie comunicazioni organizzative in materia.

Le **Società estere** recepiscono i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società e, in particolare, del Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale.

² Per Società del Gruppo FS Italiane si intendono le società, italiane o estere, controllate da FS S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile.

Le Società del Gruppo operano in un quadro di trasparenza, correttezza e integrità attraverso la predisposizione di misure e presidi volti a incoraggiare tali comportamenti e l'adozione di processi di valutazione predefiniti.

SISTEMA DI DELEGHE E POTERI: definizione formale di deleghe e poteri di firma, in coerenza con le posizioni organizzative e le missioni/responsabilità assegnate, da esercitarsi secondo le modalità ed entro i limiti di valore predefiniti.

ACCOUNTABILITY: i *Process Owner* di Gruppo/Referenti di processo societari, nell'ambito delle funzioni ricoperte e nel conseguimento dei correlati obiettivi, partecipano attivamente alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti privati rilevanti.

RISERVATEZZA: fermi restando la trasparenza delle attività poste in essere e gli obblighi di informazione imposti dalle disposizioni vigenti, è obbligo del personale del Gruppo FS Italiane che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti privati rilevanti garantire la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione appresa in ragione della propria funzione lavorativa, anche in relazione alla particolare sensibilità di alcuni dati trattati. Le metodologie e gli strumenti per la protezione della riservatezza delle informazioni sono orientati a garantire l'integrazione con i processi aziendali nella ricerca della massima efficienza ed evitando la ridondanza dei controlli.

CREAZIONE DI VALORE: le attività previste all'interno del documento concorrono alla creazione di valore per il Gruppo, i clienti, il personale del Gruppo FS Italiane e gli altri *stakeholder*, favorendo il miglioramento continuo dei processi.

PROCESS/RISK BASED APPROACH: le attività previste all'interno del documento sono ispirate ad un approccio per processi e dirette all'identificazione, valutazione, gestione e monitoraggio nel tempo dei relativi rischi, sulla base del contesto in cui ciascuna società opera, del suo modello di business e della sua organizzazione.

TRACCIABILITÀ E ARCHIVIAZIONE: i soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti privati rilevanti devono garantire, ciascuno per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività svolte e l'archiviazione, anche tramite l'utilizzo di adeguati supporti informatici, della relativa documentazione.

TRASPARENZA E TUTELA DEGLI STAKEHOLDER: contribuire a garantire nei confronti degli *stakeholder* trasparenza nella gestione e nel controllo dei rischi aziendali a tutela della reputazione e dell'integrità della Società e degli stessi *stakeholder*.

IMPARZIALITÀ E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE: il personale del Gruppo FS Italiane coinvolto nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti privati rilevanti deve operare con professionalità e imparzialità evitando ogni conflitto di interesse, ossia una situazione in cui la detenzione, anche indiretta o per conto di terzi, di un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con la capacità di agire nell'interesse primario della Società. Il dipendente del Gruppo FS Italiane che si trovi in una siffatta situazione è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore gerarchico per le determinazioni del caso e ad astenersi, nelle more, dall'assunzione di decisioni o dallo svolgimento di attività in conflitto con gli interessi del Gruppo.

SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ: rispetto del principio della segregazione delle responsabilità in base al quale deve essere garantito che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto distinto da quello che esegue le attività di controllo e di monitoraggio della stessa.

Process Owner/Referente di processo: relativamente ai processi di staff, i Process Owner di Gruppo si identificano con i Responsabili delle strutture di linea di primo livello gerarchico di AD e Presidente di Capogruppo. I Referenti di processo di Società, relativamente ai processi di staff o di business, si identificano con i Responsabili delle strutture di primo livello gerarchico di AD/DG e Presidente. Le responsabilità, relativamente al presente documento, coincidono con quelle del Responsabile Interno.

Responsabile Interno: Responsabile di struttura² che si interfaccia con la P.A. o con gli Enti privati rilevanti in ragione delle responsabilità connesse al proprio ruolo organizzativo e/o dei poteri ad esso attribuiti.

- È responsabile della gestione dei Rapporti intrattenuti con la P.A. ed altri Enti privati rilevanti, in ragione delle responsabilità connesse al proprio ruolo organizzativo e/o dei poteri ad esso attribuiti, in conformità agli standard di comportamento previsti dal presente documento;
- nell'ambito di verifiche, ispezioni, controlli e procedimenti sanzionatori da parte della P.A., assicura la presenza, laddove possibile, di almeno un altro esponente aziendale;
- assicura il rispetto delle tempistiche e/o modalità stabilite dalla normativa di riferimento, nei casi previsti;
- assicura la tracciabilità delle attività svolte e i relativi flussi informativi (Cfr. paragrafo Tracciabilità e reporting).

Se diverso dal Process Owner/Referente di processo, limitatamente ai procedimenti sanzionatori, verifiche, ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione:

- informa tempestivamente il proprio Responsabile e il Process Owner/ Referente di processo;
- invia la Nota di sintesi, o in alternativa il verbale o altra documentazione idonea a garantire la tracciabilità delle attività svolte, al proprio Responsabile, per gli incontri svolti nell'ambito di tali attività.

Referente Interno: dipendente della struttura del Responsabile interno che, in ragione delle mansioni svolte, intrattiene rapporti ordinari e continuativi³ con la P.A. o con gli Enti privati rilevanti, connaturati e/o strumentali alla gestione ordinaria delle attività della Società nell'ambito dei processi aziendali di competenza della struttura di appartenenza.

- intrattiene rapporti ordinari e continuativi con la P.A. o con gli Enti privati rilevanti, in ragione delle mansioni attribuite e dell'appartenenza alla struttura competente, secondo le direttive/istruzioni fornite dal Responsabile Interno, al quale riferisce sugli esiti delle attività svolte.

Per le attività ulteriori e diverse dai rapporti ordinari e continuativi, gestite in assenza del Responsabile interno, si applicano le regole di comportamento previste per i Soggetti Autorizzati.

² Il responsabile Interno può coincidere con il Process Owner di Gruppo / Referente di processo di Società.

³ Rapporti svolti nell'ambito di una costante e fisiologica interazione con la P.A. e con gli Enti privati rilevanti in relazione a determinate attività e processi aziendali, che non si esauriscono in specifiche iniziative ma sono connaturati e/o strumentali alla gestione ordinaria delle attività della Società (es. rendicontazioni periodiche in relazione a concessioni/contributi e finanziamenti ricevuti, attività esecutive di progetti approvati, interrelazioni con partner pubblici tenute nell'ambito dell'ordinaria attività di business, interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate per l'interpretazione di norme/adempimenti a carico della società, ecc.).

Soggetto Autorizzato: soggetto legittimato, in ragione di deleghe e autorizzazioni *ad hoc*⁴ ricevute da parte del Responsabile Interno e/o dai *Process Owner*/Referenti di processo competenti, in relazione alle responsabilità connesse ai rispettivi ruoli organizzativi e relativi poteri, ad intrattenere Rapporti con la P.A. o con gli Enti privati rilevanti.

- Gestisce, in ragione delle deleghe e autorizzazioni *ad hoc* ricevute e in conformità agli *standard* di comportamento previsti dal presente documento, i Rapporti con la P.A. ed altri Enti privati rilevanti
- invia la Nota di sintesi, o in alternativa il verbale o altra documentazione idonea a garantire la tracciabilità delle attività svolte, al Responsabile Interno e/o al *Process Owner*/Referente di processo competente che lo ha autorizzato a partecipare alla Riunione;
- assicura la presenza, laddove possibile, di almeno un altro esponente aziendale nell'ambito delle Riunioni a cui prende parte;
- assicura la tracciabilità delle attività svolte e i relativi flussi informativi (Cfr. paragrafo Tracciabilità e reporting).

Procuratore: soggetto al quale sia stato conferito mediante procura dalla Società il potere di rappresentare la stessa nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o Enti privati Rilevanti e/o a sottoscrivere contratti/accordi con i medesimi soggetti.

- È responsabile della sottoscrizione di documenti/richieste/atti indirizzati o aventi come controparte la P.A. o Enti privati rilevanti, nei casi in cui il rapporto lo preveda, in conformità e nei limiti delle deleghe e procure attribuite e relative istruzioni e nel rispetto dei poteri di firma definiti.

Organizzazione di Società: *Group Organization* di FS SpA e strutture di organizzazione in ambito Risorse Umane delle Società del Gruppo FS Italiane responsabili, con il supporto specialistico delle competenti strutture legali, del conferimento, gestione e revoca delle procure e formalizzazione delle missioni e responsabilità.

- Assicura la formalizzazione, ove necessario, di eventuali deleghe/procure;
- garantisce il supporto a chi ne faccia richiesta nella verifica di adeguatezza delle responsabilità e/o poteri per lo svolgimento delle attività previste.

⁴ È possibile ottenere un'unica autorizzazione generale scritta valida per tutti i Rapporti attinenti alla medesima attività e con le medesime controparti.

STANDARD DI COMPORTAMENTO GENERALI

In linea con quanto previsto dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, tutte le interazioni con la Pubblica Amministrazione e gli Enti privati rilevanti devono essere improntate ai **principi di correttezza, professionalità, leale e piena cooperazione, etica, integrità, trasparenza e al rispetto delle leggi applicabili**.

In ogni caso dovranno essere garantiti:

- la veridicità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni e dei dati trasmessi;
- il puntuale rispetto delle scadenze e delle modalità stabilite per la comunicazione/ricezione dei dati e/o delle informazioni;
- l'utilizzo dei canali aziendali (quali ad esempio la posta elettronica aziendale, la posta elettronica certificata e la posta ordinaria) e/o dei dispositivi aziendali di comunicazione, per tutte le comunicazioni verso la P.A. e Enti privati rilevanti, anche nel rispetto delle disposizioni aziendali per l'utilizzo delle risorse ICT e della *corporate identity* del Gruppo FS Italiane;
- l'accesso e l'utilizzo dei sistemi telematici o informatici per la trasmissione delle richieste o comunicazioni verso la P.A. da parte del solo personale autorizzato.

Nelle interazioni con la P.A. ed Enti privati rilevanti vige il divieto di:

- fornire informazioni o consegnare documenti aventi contenuti inesatti, errati, lacunosi e/o falsi;
- tenere una condotta reticente o ingannevole che possa indurre la P.A. ed Enti privati rilevanti in errori di valutazione, anche attraverso l'omissione di informazioni dovute, al fine di orientare le decisioni in favore di FS SpA e/o delle Società del Gruppo FS Italiane;
- promettere, offrire o corrispondere, direttamente o indirettamente (per interposta persona), somme di denaro, beni o altre utilità a soggetti della P.A. o di Enti privati rilevanti (anche in quei Paesi esteri in cui tali pratiche fossero consentite o diffuse nella prassi) o loro familiari o ad intermediari che vantino relazioni esistenti o asserite con i predetti come prezzo della loro mediazione al fine di ottenere vantaggi, influenzarne impropriamente l'indipendenza di giudizio o remunerare l'adozione o l'omissione o il ritardo di una decisione o un atto della P.A. Enti privati rilevanti, sia esso contrario o meno ai doveri d'ufficio;
- *improper influence* ossia i) di attività, diretta o attraverso interposta persona, volta a influenzare impropriamente le decisioni, l'indipendenza di giudizio o l'imparzialità di un Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio o di altri esponenti della P.A. e/o di Enti privati rilevanti per ottenere un trattamento di favore o un vantaggio o prestazione indebita o qualunque altra finalità illecita; ii) di esercitare, anche in virtù di eventuali rapporti personali con i predetti soggetti, pressioni dirette a sollecitarli o persuaderli a compiere - o omettere di compiere - atti inerenti l'ufficio diretti a procurare alla società, a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali e/o comunitari al fine di ottenere contributi, sovvenzioni e finanziamenti, ovvero destinarli a scopi diversi da quelli per cui sono stati concessi;
- agire in conflitto di interessi.

Fermo restando quanto previsto dalla presente Disposizione di Gruppo, il personale del Gruppo FS

Italiane deve altresì attenersi agli ulteriori *standard* di comportamento previsti dai documenti organizzativi del Gruppo FS Italiane, volti a disciplinare le modalità di gestione di specifici rapporti con la Pubblica Amministrazione ed Enti privati rilevanti, che integrano e qualora difformi prevalgono su quanto previsto dal presente documento.

In ogni caso, devono intendersi qui integralmente richiamati i principi di comportamento indicati nel Codice Etico del Gruppo FS Italiane, nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e dell'*Anti Bribery & Corruption management system* di FS SpA o delle Società del Gruppo FS Italiane.

RAPPORTI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI

Per Rapporti con la Pubblica Amministrazione o con Enti privati rilevanti si intendono quelli dai quali originano obblighi/adempimenti a carico della Società e/o relativi alle attività propedeutiche, specifiche, connesse o conseguenti a:

- richieste per l'ottenimento di certificazioni, autorizzazioni, permessi, licenze, concessioni, attestazioni, finanziamenti, contributi o di altri provvedimenti relativi a attività di interesse di FS e/o delle Società del Gruppo FS Italiane;
- negoziazione e sottoscrizione di accordi/contratti con la P.A. o altro Ente privato rilevante;
- comunicazioni alla P.A. o altro Ente privato rilevante dell'avvenuto adempimento di obblighi/prestazioni (es. la realizzazione di opere, l'attuazione di prescrizioni, l'esecuzione di controlli, la trasmissione di dati/informazioni, etc.) o di eventuali richieste o contestazioni;
- attività connesse alle verifiche e/o controlli da parte della P.A. o altro Ente privato rilevante al fine dell'ottenimento di certificazioni;
- pagamenti in favore della P.A. o altro Ente privato rilevante;
- relazioni con la P.A. o altro Ente privato rilevante in rappresentanza degli interessi di FS e/o delle Società del Gruppo FS Italiane.

I Rapporti con la P.A. ed Enti privati rilevanti possono essere condotti esclusivamente dal:

- Responsabile Interno, in ragione delle responsabilità connesse al proprio ruolo organizzativo e/o dei poteri ad esso attribuiti⁵;
- dai Referenti Interni, con esclusivo riferimento ai rapporti ordinari e continuativi svolti in ragione delle mansioni attribuite nell'ambito dei processi aziendali di competenza della struttura di appartenenza;
- Soggetto Autorizzato sulla base di una specifica autorizzazione scritta, anche tramite e-mail, rilasciata preliminarmente i) dal Responsabile Interno, o ii) dal Process Owner/Referente di processo competente.

In tutti i casi in cui il rapporto preveda la sottoscrizione di un documento/richiesta/atto indirizzato o avente come controparte la P.A.⁶ o Enti privati rilevanti, questo è firmato dal Procuratore, previa verifica dei documenti e dell'adeguatezza dei poteri necessari a sottoscriverli; ove necessario, si richiede ad Organizzazione di Società di gestire il processo di formalizzazione di eventuali procure per lo svolgimento

⁵ Attribuiti mediante procura, disposizioni organizzative, o altro strumento organizzativo idoneo a definire missioni, responsabilità e perimetri di competenza.

⁶ Si intende (i) una richiesta per l'ottenimento di provvedimenti, certificazioni o attestazioni; (ii) un contratto; (iii) la comunicazione volta a dichiarare l'avvenuto adempimento di obblighi/prestazioni o eventuali contestazioni.

dell'attività.

Il potere di rappresentare la Società, impegnandola nei confronti della P.A. o Enti privati rilevanti, è esercitato in conformità e nei limiti delle deleghe e procure attribuite e relative istruzioni e nel rispetto dei poteri di firma definiti.

Affinché sia valutata l'eventuale sussistenza in capo ai soggetti che intrattengono Rapporti con la P.A. o Enti privati rilevanti di situazioni che possano ingenerare conflitti di interesse, il personale del Gruppo FS Italiane, in linea con le previsioni del Codice Etico di Gruppo, deve comunicare al proprio superiore gerarchico ogni situazione di conflitto di interessi con riferimento al Rapporto e astenersi dal compimento di ogni attività connessa alla situazione fonte del conflitto, in attesa che siano comunicate dal superiore gerarchico gli esiti della valutazione, le azioni mitigatrici da adottare e le modalità operative a cui attenersi. Tale comunicazione potrà, in alternativa, essere inviata con le medesime modalità al Comitato Etico della Società. Tutte le comunicazioni e le relative valutazioni devono essere tracciate e archiviate nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.

Tutte le figure coinvolte nei Rapporti con la P.A. o Enti privati rilevanti agiscono nel rispetto delle tempistiche e/o modalità stabilite dalla normativa di riferimento, anche di settore, assicurando la tracciabilità della stessa e i relativi flussi informativi interni secondo quanto descritto al successivo paragrafo Tracciabilità e Reporting.

RAPPORTI ORDINARI E CONTINUATIVI

Il Referente interno che intrattiene rapporti ordinari e continuativi con la P.A. o con gli Enti privati rilevanti, in ragione delle mansioni attribuite e dell'appartenenza alla struttura competente, secondo le direttive/istruzioni fornite dal Responsabile Interno, riferisce periodicamente al Responsabile interno sugli esiti delle attività svolte, informandolo tempestivamente in caso di eventi /situazioni che esulino dall'ordinaria gestione dei rapporti stessi.

RIUNIONI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI

Nel caso di riunioni, anche svolte tramite piattaforme digitali, con esponenti della Pubblica Amministrazione e con Enti privati rilevanti, che possano influire, direttamente o indirettamente, sulla gestione o sull'esito di attività legate alla conduzione del business della Società, nonché sugli atti o sulle decisioni della Pubblica Amministrazione e degli Enti privati rilevanti che possono rientrare nella sfera di interesse della Società (di seguito "Riunioni"), il Responsabile Interno, ovvero il Soggetto Autorizzato, verifica preliminarmente l'adeguatezza dei poteri e/o delle autorizzazioni ricevute necessarie a partecipare.

Inoltre, nei casi di partecipazioni alle Riunioni di un Soggetto Autorizzato:

- ad esito della riunione, lo stesso redige e invia, anche tramite e-mail, al Responsabile Interno e/o al Process Owner/Referente di processo competente che ha rilasciato l'autorizzazione, una nota sintetica dell'incontro svolto (di seguito "Nota di sintesi"). La Nota di sintesi indica almeno: data, luogo, oggetto/motivo della riunione, partecipanti (nome, cognome, qualifica e ruolo) e conclusioni, nonché ogni altra informazione ritenuta rilevante.

Non è richiesta la redazione della Nota di sintesi per le Riunioni che prevedano la redazione di un verbale o altra documentazione idonea a garantire la tracciabilità delle attività svolte, che dovrà

essere inviata, anche tramite e-mail, al Responsabile Interno e/o al Process Owner/Referente di processo competente che ha rilasciato l'autorizzazione;

- deve essere assicurata, ove possibile, la compresenza di almeno un altro esponente aziendale.

PROCEDIMENTI SANZIONATORI, VERIFICHE, ISPEZIONI E CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A.

In occasione di procedimenti sanzionatori, verifiche, ispezioni e controlli da parte della Pubblica Amministrazione presso la sede o le unità locali della Società, devono essere assicurati i) la piena e leale cooperazione e collaborazione necessaria al regolare svolgimento dell'attività; ii) la compresenza, ove possibile, di almeno due esponenti aziendali, iii) l'accesso e l'acquisizione della completa documentazione legittimamente richiesta, nonché l'estrazione di copie cartacee e/o digitali, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile, esterna e interna; iv) la cooperazione per la redazione del verbale dell'accertamento, che enumeri ed identifichi tutti i documenti acquisiti e/o di cui essi abbiano effettuato.

In particolare, il Responsabile Interno, se diverso dal Process Owner/ Referente di processo, deve:

- informare tempestivamente, il proprio Responsabile e il Process Owner/ Referente di processo;
- inviare, anche tramite e-mail, al proprio Responsabile la Nota di sintesi, per gli incontri svolti con esponenti della P.A. nell'ambito di procedimenti sanzionatori, verifiche, ispezioni e controlli.

Non è richiesta la redazione della Nota di sintesi nei casi in cui sia prevista la redazione di verbali predisposti dalla Pubblica Amministrazione idonei a garantire la tracciabilità delle attività svolte durante le verifiche/ispezioni/controlli/procedimenti sanzionatori. In tal caso è sufficiente che i Responsabili Interni trasmettano tale documentazione ai propri Responsabili.

Restano ferme le responsabilità, i ruoli, le regole e gli *standard* di comportamento da seguire nel corso di verifiche, ispezioni, controlli e procedimenti sanzionatori da parte della P.A. definiti in specifici documenti organizzativi aziendali (ad esempio, le regole di comportamento previste dal Manuale e dal Codice di Condotta di *Compliance Antitrust*). In tali casi, le presenti Linee Guida forniscono un supporto per gli eventuali aspetti non disciplinati.

RAPPORTI CON LA P.A. ED ENTI PRIVATI RILEVANTI CON IL SUPPORTO DI SOGGETTI TERZI

L'eventuale supporto di consulenti e, più in generale, il ricorso alle prestazioni di soggetti esterni alla Società per lo svolgimento, in tutto o in parte, di specifiche attività verso la P.A. o Enti privati rilevanti deve rispettare le condizioni e le modalità previste dalle procedure applicabili, ivi comprese la selezione, la valutazione della effettiva esigenza e della congruità dei corrispettivi e l'archiviazione e conservazione della relativa documentazione.

In ogni caso, tali soggetti dovranno essere sempre espressamente formalmente incaricati e, se del caso, autorizzati ad agire in nome e/o per conto della Società ed i relativi contratti dovranno sempre: i) contenere la clausola di integrità e ii) prevedere apposita reportistica scritta delle attività svolte.

Se l'incarico che si intende conferire ricomprende il potere di agire in nome e per conto della società, tale potere deve essere validamente formalizzato in specifica procura, conferita a tal fine dal soggetto munito dei relativi poteri, da cui risultino, in modo chiaro ed univoco: l'oggetto dell'incarico, il contenuto ed i limiti dei poteri conferiti ed accompagnata da una lettera di istruzioni per l'esercizio dei suddetti poteri.

La struttura competente deve conservare i contratti, le relazioni ed i documenti giustificativi di spesa

relativi, ovvero ogni altro documento che permetta di ricostruire l'attività svolta dall'incaricato e dunque la congruità del compenso riconosciutogli.

PAGAMENTI NEI CONFRONTI DELLA P.A. O DI UN ENTE PRIVATO RILEVANTE

I pagamenti nei confronti della P.A. o di un Ente privato rilevante devono essere effettuati coerentemente con le procedure e con le procure vigenti.

Sono ammessi solamente i pagamenti nei confronti della P.A. o di un Ente privato rilevante previsti dalla normativa vigente, provvedimenti esecutivi o di regolamento, oppure da accordi/contratti sottoscritti da parte di FS e/o dalle Società del Gruppo FS Italiane.

Inoltre:

- non sono ammessi pagamenti su conti cifrati, *offshore* o in contanti o con strumenti di pagamento che non permettono la piena tracciabilità, tranne nei casi espressamente previsti dalle norme applicabili;
- i pagamenti devono essere effettuati, attraverso i canali istituzionali e ufficiali previsti dalla P.A., ovvero formalmente indicati per iscritto dalla P.A. o dall'Ente privato rilevante coerentemente al rapporto intercorso;
- non sono ammessi pagamenti a soggetti diversi dalla P.A. o Ente privato rilevante beneficiario o in un Paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto;
- tutti i pagamenti devono essere registrati nei libri, nei registri e nelle scritture contabili della società in modo corretto e trasparente nel pieno rispetto della normativa e delle procedure amministrativo-contabili vigenti.

Non sono in qualsiasi caso ammessi i c.d. *Facilitation Payments*, ossia corresponsione non dovuta o non ufficiale⁷ di somme di denaro di qualunque importo e/o l'attribuzione di altra utilità effettuata, direttamente o indirettamente, a favore pubblici ufficiali/incaricati di Pubblico Servizio o di funzionari di enti pubblici/autorità, in Italia o all'estero⁸, allo scopo di velocizzare, favorire o assicurare l'effettuazione di prestazioni nell'ambito delle attività ordinarie di *routine* o comunque dovute nell'ambito dei propri doveri (es. pagamenti per velocizzare operazioni doganali, ottenimento di documenti, permessi, licenze, rilascio di visti, erogazione di servizi di pubblica utilità ecc.).

REGISTRI PORTATORI DI INTERESSE

Le attività di rappresentanza di interessi presso Istituzioni Nazionali, Europee o estere, sono consentite solo se e nei limiti previsti dalla normativa vigente e/o dai regolamenti interni alla P.A. e nei limiti previsti per i registri dei portatori di interesse, laddove istituiti per assicurare condizioni di legalità e trasparenza (a titolo esemplificativo, il "Registro per la Trasparenza", istituito dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea). Tali rapporti sono improntati al rispetto dei principi e all'osservanza degli obblighi indicati nel presente documento nonché, laddove presenti, dai relativi codici di condotta⁹.

⁷ Per corresponsione "non dovuta" si intende la corresponsione non prevista dalle disposizioni di legge applicabili e per "non ufficiale" quella non erogata nei modi previsti dalla legge.

⁸ Compresi quei Paesi in cui tali prestazioni o comportamenti siano richiesti e presentati come "consuetudinari" o comunque conformi ad una "prassi diffusa".

⁹ A titolo esemplificativo, il codice di condotta allegato all'accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio.

TRACCIABILITÀ E REPORTING

La documentazione prodotta nel corso dei Rapporti¹⁰ con la P.A. e con gli Enti privati rilevanti in osservanza della presente procedura deve essere correttamente conservata presso ed a cura delle strutture interessate, nel rispetto delle regole del *Framework Data Protection* e del *Framework di classificazione e protezione della riservatezza della informazione*.

La tracciabilità dei Rapporti con la P.A. e Enti privati rilevanti è altresì assicurata:

- i) dalle Note di sintesi inviate dal Soggetto Autorizzato al Responsabile Interno e/o al *Process Owner*/Referente di processo competente che ha rilasciato l'autorizzazione e/o dal Responsabile Interno nell'ambito di incontri svolti nel corso di procedimenti sanzionatori, verifiche, ispezioni e controlli;
- ii) dai verbali di accertamento redatti nell'ambito di procedimenti sanzionatori, verifiche, ispezioni e controlli da parte della P.A..

In linea con quanto previsto in materia di flussi informativi verso l'ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i Process Owner/Referenti di processo inviano all'OdV di FS SpA/ODV di Società l'informativa prevista in materia di Rapporti con la P.A.

Firmato

Luigi Ferraris

¹⁰ Note/verbali, comunicazioni (ricevute ed inviate), contratti/accordi sottoscritti e ulteriore documentazione di supporto.

Pubblica Amministrazione (P.A.)	A) Soggetti, ivi comprese le persone giuridiche, nazionali, centrali e locali, in Italia o all'estero, sovranazionali e internazionali, che operano per il perseguimento di interessi pubblicistici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. B) Autorità di Vigilanza, Regolazione e Controllo, ossia autorità amministrative indipendenti, istituite per legge, dotate di autonomia, indipendenza e imparzialità, la cui missione è la tutela di interessi pubblici e della collettività in specifici settori economici e di rilevanza sociale (ad es. ART, AGCM, ANAC, Garante per la protezione dei dati personali, etc.). C) Pubblici Ufficiali. D) Incaricati di un Pubblico Servizio. Ai fini delle presenti Disposizioni di Gruppo si considerano i soggetti che possono essere qualificati Pubblica Amministrazione in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.
Pubblici Ufficiali	<i>“Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”</i> ai sensi dell'art. 357 c.p. ed i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, assimilati ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ai sensi dell'art. 322-bis c.p..
Incaricati di un pubblico servizio	Il soggetto che, pur non essendo un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale <i>status</i> (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio pubblico presso organismi pubblici in genere. Ai sensi dell'art. 358 c.p. <i>“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”</i> – anche un privato può essere qualificato come Incaricato di pubblico servizio¹¹ quando svolge attività oggettivamente finalizzate al conseguimento di finalità pubblicistiche (ad es. i componenti della commissione di una gara di appalto ad evidenza pubblica indetta da FS di cui sono dipendenti) - nonché i membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, assimilati agli incaricati di un pubblico servizio, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ex art. 322-bis c.p..
Ente privato rilevante	Enti privati, anche privi di personalità giuridica, che operano in modo indipendente nell'interesse generale e la cui attività professionale/istituzionale si traduce in valutazioni/giudizi/attestazioni che possono incidere sull'attività e/o influenzare l'apprezzamento di FS SpA e/o delle Società del Gruppo FS Italiane dall'esterno, ovvero dal cui mancato svolgimento possa derivare un vantaggio per FS e/o delle Società del Gruppo FS Italiane (per esempio, agenzie di <i>rating</i>, analisti finanziari, organismi di certificazione e di valutazione di conformità, etc.)¹².
Organismo di Vigilanza (OdV)	Organismo previsto dall'art. 6 del D. Lgs n. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e avente il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di curarne l'aggiornamento.

¹¹ Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti (autoritativi) autorizzativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

¹² Cfr. Confindustria 2021: Linee Guida per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo - Case study.

Riferimenti normativi interni

- Codice Etico del Gruppo FS Italiane
- Modello di Organizzazione e Gestione e Controllo adottato dalle Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 delle Società
- *Anti-Bribery & Corruption management system* delle Società¹
- *Framework* di *Data Protection* del Gruppo FS Italiane
- *Framework* di classificazione e protezione della riservatezza della informazione del Gruppo FS Italiane
- Modello di *Compliance* del Gruppo FS Italiane
- Modello di *Governance* del Gruppo FS Italiane

Riferimenti normativi esterni

- legge italiana, ivi incluse le previsioni del Codice Penale, con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, del Codice Civile e del D. Lgs. n. 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni;

le leggi vigenti/applicabili nei Paesi in cui opera il Gruppo FS, ivi incluse le leggi di ratifica delle Convenzioni Internazionali, che proibiscono la corruzione nei confronti di Pubblici Ufficiali nonché la corruzione fra privati quali, a titolo esemplificativo: (i) la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali; (ii) la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione; (iii) il Foreign Corrupt Practices Act emanato negli Stati Uniti; (iv) lo UK Bribery Act emanato nel Regno Unito; (v) la Sapin II emanata in Francia; e loro successive modifiche e integrazioni.